

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 399/2537 พนักงานอัยการ จังหวัด เพชร
นาย ตัน ทอง กก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 216, มาตรา 245 วรรคสอง

ความผิดฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต กับฐานพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน และทางสาธารณะ โดยไม่มีเหตุอันสมควรนั้น โจทก์จำเลยต่างไม่อุทธรณ์ถือว่าเป็นอันยุติแล้วตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ฎีกาของ จำเลยในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดทั้งสองฐานดังกล่าว จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมา แล้วในศาลอุทธรณ์ต้องห้ามมิให้ฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคแรก ส่วนความผิดฐานฆ่าผู้อื่น เมื่อศาลชั้นต้นส่งสำนวนไปศาลอุทธรณ์ตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 245 วรรคสอง ศาลอุทธรณ์ก็เฉพาะให้ กำหนดโทษในความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนที่ศาลชั้นต้นยังมิได้กำหนด ซึ่งมีผลเท่ากับ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นจึงเป็นอันถึงที่สุดตาม ประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 245 วรรคสอง ตอนท้าย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีอาวุธปืนลูกซองสั้นขนาด 12 จำนวน 1 กระบอกไม่มี เครื่องหมายทะเบียนของเจ้าพนักงานประทับ และกระสุนปืนจำนวน 3 นัดไว้ใน ครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต ทั้งได้พาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนดังกล่าว

ติดตัวไปในเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่มีเหตุอันควร ไม่มีเหตุจำเป็นและเร่งด่วน ตามสมควรแก่พฤติการณ์จำเลยใช้อาวุธปืนดังกล่าวยิงนายสวัสดิ์ เตชะมา และใช้ไม้ท่อนและไม้เหลี่ยมทูปตีนายสวัสดิ์ โดยเจตนาฆ่า เป็นเหตุให้นายสวัสดิ์ถึงแก่ความตาย หลังจากนั้นจำเลยได้ใช้อาวุธปืนดังกล่าวยิงนางต๋น เตชะมา โดยเจตนาฆ่าเป็นเหตุให้นางต๋นถึงแก่ความตายเหตุทั้งหมดเกิดที่ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอคลอง จังหวัดแพร่ เจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยได้พร้อมกับยึดไม้ท่อน จำนวน 1 อันไม้แผ่นเหลี่ยมหักครึ่ง จำนวน 2 อัน อาวุธปืนลูกซองสั้นไม่มีเครื่องหมายทะเบียนจำนวน 1 กระบอก กระสุนปืน จำนวน 1 นัด และปลอกกระสุนปืน จำนวน 2 นัด เป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 91, 288, 371 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ และริบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288, 371, 91 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ลงโทษฐานฆ่าผู้อื่นให้ประหารชีวิต ซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษหนักที่สุดแล้วจึงไม่ต้องกำหนดโทษอื่น คำรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบด้วย มาตรา 52(1) คงจำคุกตลอดชีวิต ริบของกลาง

โจทก์และจำเลยต่างไม่อุทธรณ์ ศาลชั้นต้นส่งสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์ภาค 2 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 245 วรรคสอง

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษฐานมีอาวุธปืนและพาอาวุธปืน โดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกกระหนงละ 1 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกกระหนงละ 8 เดือนลงโทษทุกกรรมเป็นกระหนง ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 เมื่อรวมโทษทุกกระหนงแล้วคงจำคุก ตลอดชีวิต ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91(3) นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ พิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "สำหรับความผิดฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนใน ครอบครองโดยมิได้รับอนุญาตกับฐานพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้านและทาง สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนั้น เป็นอันยุติแล้วตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ฎีกาของ จำเลยในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดทั้งสองฐานดังกล่าวจึงเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมา แล้วในศาลอุทธรณ์ภาค 2 ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ อาญา มาตรา 15 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคแรก ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยส่วนความผิดฐานฆ่าผู้อื่น เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษา ลงโทษจำคุกจำเลยตลอดชีวิต โจทก์และจำเลยไม่อุทธรณ์ ศาลชั้นต้นส่งสำนวนไป ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 245 วรรค สอง ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เฉพาะให้กำหนดโทษในความผิดเกี่ยวกับอาวุธ ปืนที่ศาลชั้นต้นยังมิได้กำหนด ซึ่งมีผลเท่ากับศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืนใน ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นความผิดฐานนี้จึงเป็นอันถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา มาตรา 245 วรรคสอง ตอนท้ายศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยฎีกาของ จำเลยในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดฐานนี้เช่นกัน"

พิพากษายกฎีกาจำเลย

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-นิเวศน์ คำผอง-ไพศาล รางฆาภู)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ เป็นการวินิจฉัยถึงในคดีที่ศาลลงโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต ซึ่งเป็นหน้าที่ของศาลชั้นต้นต้องส่งสำนวนไปที่ศาลอุทธรณ์ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 245 วรรคสอง ในกรณีที่ไม่มี การอุทธรณ์คำพิพากษาคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ตาม มาตรา 245 วรรคสองนี้จะถึงที่สุดเมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษายืน คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1499/2516 ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยตลอดชีวิต และให้ริบปลอกกระสุนปืนของกลาง โจทก์จำเลยไม่อุทธรณ์ ศาลชั้นต้นส่งสำนวนให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 245 วรรคสอง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน แต่ไม่ริบปลอกกระสุนปืนของกลาง ดังนี้ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ถึงที่สุดจำเลยจะฎีกาอีกไม่ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 853/2511 ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยไว้ตลอดชีวิต มีดของกลางไม่ริบ โจทก์จำเลยไม่อุทธรณ์ศาลชั้นต้นส่งสำนวนไปศาลอุทธรณ์ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 245 ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้ริบมีดของกลางด้วย ดังนั้นคดียังไม่ถึงที่สุด จำเลยฎีกาได้ เปรียบเทียบกันแล้วตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1499/2516ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จึงถือว่าถึงที่สุด ส่วนคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 853/2511 ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้จึงถือว่าไม่ถึงที่สุด แม้จะเป็นการสั่งในเรื่องของกลางต่างไปจากคำพิพากษาศาลชั้นต้นก็ตาม โดยเป็นการ

วินิจฉัยไปตามถ้อยคำในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับที่
หมายเหตุนี้ แม้ศาลอุทธรณ์จะแก้เรื่องกำหนดโทษแต่ก็เป็นเรื่องในความผิดอื่นที่ศาล
ชั้นต้นไม่ได้ส่งสำนวนมาตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 245
วรรคสองจึงถือว่าข้อหาความผิดที่ส่งมาตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาตรา 245 วรรคสอง ไม่มีการแก้คดีจึงถึงที่สุด ปฏิกรณ์คงพิพิธ